

1505316-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2059725/2022 - 75º D.P. JARDIM

ARPOADOR, 23363793 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 375/22/339 - 75º D.P. JARDIM

ARPOADOR, 2059725 - 75º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505316-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505316-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2059725/2022 - 75º D.P. JARDIM

ARPOADOR, 23363793 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR, 375/22/339 - 75º D.P. JARDIM

ARPOADOR, 2059725 - 75º D.P. JARDIM ARPOADOR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON GONÇALVES DE BARROS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

JEFFERSON GONÇALVES DE BARROS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 03.03.2022, no período da manhã, na Rua Garcia de Souza, altura do n. 175, Raposo Tavares, nesta comarca, o réu guardava e vendia a terceiros, 10 (dez) porções de cocaína, num total de 3,7g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 15 e o laudo de constatação de fls. 34/36.

Recebida a denúncia em 23 de março de 2022 (fls. 84/85), o réu foi citado e foi

apresentada defesa escrita (fls. 94/96).

Mantido o recebimento da denúncia, com indeferimento da liberdade provisória (fls. 107/112).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado.

Em memórias, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com fixação da pena acima do mínimo (fls. 151/155). Já a Defesa pugnou pela absolvição, desclassificação do crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas, relatando que o réu seria usuário de droga; o reconhecimento da figura prevista no § 4º do dispositivo legal em questão, a aplicação, no grau máximo, do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, com fixação de regime aberto e apelo em liberdade (fls. 146/150).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há nulidades a serem declaradas ou irregularidades a serem sanadas.

Passo, portanto, ao julgamento do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva resultou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação de fls. 34/36 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 141/143.

Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos atesta que o réu praticou a infração penal que lhe foi imputada.

Em juízo, o réu disse ser usuário de drogas, negando a traficância.

A versão defensiva apresentada pelo réu, em juízo, no sentido de que a as drogas apreendidas não estaria em seu poder, alegando ser usuário de drogas, não foi capaz de afastar os demais elementos de prova, em especial a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, corroborada pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Com efeito, a testemunha James Jesser Rodgher relatou, em juízo, que a equipe estava em atividade de patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico. Encostou a viatura descaracteriza e ficou observando. Viu o réu vendendo droga para os ocupantes de um veículo. Observou que as drogas ficavam num "matinho" próximo ao réu, que foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de aproximadamente R\$ 250,00 em dinheiro trocado. Na sequência, teve acesso às drogas ("pinos de cocaína"). O réu informalmente admitiu a prática do crime. Não conhecia a pessoa do acusado.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Erika Janaina Anhaia Cardoso que ressaltou desconhecer a pessoa do acusado. De modo harmônico, na fase inquisitorial, havia dito que "na companhia de seu parceiro, policial civil James Jesser Rodgher, promoviam diligências pelo local dos fatos, conhecido como usual ponto de venda de drogas, a fim de coibir o tráfico de drogas na região, quando avistaram o indiciado Jefferson Gonçalves de Barros, promovendo movimentação suspeita, inclusive realizando uma venda para um usuário que passou pelo local. Conhecedores da forma como esse tipo de traficância é exercida, logo suspeitaram que o mesmo estava promovendo venda de entorpecentes, aproximaram-se e lograram êxito em efetuar a abordagem do referido acusado, esclarecendo que o usuário logrou êxito em empreender fuga do local. Após revista pessoal, foram localizadas 10 (dez) pequenas porções de substância similar à cocaína acondicionadas em microtubos do tipo "Eppendorf", que estavam próximo de Jefferson, cerca de seis metros em um arbusto, bem como R\$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) em cédulas diversas que estavam no bolso da bermuda do indiciado que eram provenientes do tráfico de drogas. Questionado informalmente sobre o ocorrido, o averiguado confessou estar praticando a venda de entorpecentes. Diante disto, deu voz de prisão ao ora indiciado e o conduziu a esta Distrital, sendo ratificado a voz de prisão pela Autoridade Policial signatária" (fls. 13).

Não há se falar em desclassificação para uso, pois os policiais civis disseram que, além de ter sido apreendida certa quantia em dinheiro em poder do acusado decorrente da mercancia ilícita, este havia escondido as drogas que vendia num arbusto próximo.

Veja-se que os depoimentos dos policiais foram seguros e coesos, e nada há nos

autos a indicar que desejassem prejudicar o réu até porque sequer o conheciam. Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório.

Pois bem, o E. Tribunal de Justiça já asseverou que:

“Os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos” (Apelação 17094-35.2011.8.26.0564. Rel João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012).

A jurisprudência sobre o tema é pacífica.

O fato da prova acusatória estar baseada basicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade. Ressalte-se, de acordo com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga. Pois bem, a tipificação do crime in casu extrai-se da expressiva quantidade de droga apreendida a facilitar a comercialização e disseminação da droga.

Nessa linha, não estando comprovada a destinação exclusiva da droga ao uso próprio ou comum, pois nada impede que o usuário seja também traficante, inclusive para satisfazer o próprio vício, inviável a desclassificação.

Verificada a responsabilidade penal do réu, passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu possui antecedentes criminais que serão analisados na fase oportuna por configurarem reincidência. Não vislumbro, ademais, a existências de circunstâncias judiciais outras que sejam desfavoráveis ao acusado, ficando a pena-base estabelecida no mínimo legal – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda etapa, verifica-se, ainda, que o acusado ostenta condenação criminal definitiva por tráfico (3ª Vara Criminal de Osasco, autos nº 0035207-29.2011.8.26.0405, com pena extinta em 14/06/2019 – fls. 40), o que caracteriza reincidência específica, permitindo o aumento da pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, ausentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase de dosimetria, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Saliento que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente, circunstância impeditiva da benesse legal.

Sendo o réu reincidente e por se tratar de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar JEFFERSON GONÇALVES DE BARROS, qualificado nos autos, como incurso no art. no art. 33, da Lei 11.343/06, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

Mantida a custódia cautelar, eis que o réu respondeu preso ao processo, sendo, agora, inclusive necessária a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, inclusive diante do risco concreto de reiteração delitiva (réu reincidente).

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de

drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.
Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.
Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.
Custas ex lege.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
P.I.C
São Paulo, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA